

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4998/2536

ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนानันต์
จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้ซื้อ ทรัพย์

ผู้ร้อง

นาย เทิดศักดิ์ คูศ รี พิทักษ์

ผู้ร้อง

นาย พัฒนา มะลิ ทอง กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 236, มาตรา 296 วรรคสอง

ผู้ร้องอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ศาล
ชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์เพราะผู้ร้องไม่ได้โต้แย้งคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อ
ศาลชั้นต้นผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นคำสั่งศาลอุทธรณ์เป็น
ที่สุดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีโดยการขายทอด
ทรัพย์ของจำเลยที่ยึดไว้ให้แก่ผู้ซื้อไปแล้ว ผู้ร้องจึงมายื่นอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนการ
ขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าว ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์
ของผู้ร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องด้วยเหตุว่าผู้ร้องมิได้โต้แย้งคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลชั้นต้นนั้นเป็นคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ด้วยเหตุอุทธรณ์ของผู้ร้องมิได้เป็นไปตามลำดับชั้นของศาลเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบคำปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องดังกล่าวจึงเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นดังกล่าว คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตามมาตรา 236 ผู้ร้องไม่มีสิทธิจะฎีกาอีก

พิพากษายกฎีกาของผู้ร้องคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้ผู้ร้อง

(วินัย วิมลเศรษฐ-สวิน อักษรายุธ-ฐชาติ ศรีแสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>